عقد مقاولة أعمال

١٣٠٩٦

إنه في يوم السبت الموافق ٢٣ - ١٢ - ٢٠٢٣ قد تم الإتفاق بين كل من :-

١- وزارة الدفاع :(الهيئة الهندسية للقوات المسلحة - إدارة المشروعات الكبرى) ومقرها (منشية البكرى - القاهرة) ويمثلها في التوقيع على هذا العقد لواء / هاني مصطفى كامل الإسكندراني طرف أول

٢- شركة اعمار مصر للهندسه والتجاره والمقاولات

ومقرها ش فيصل - محطه التعاون / قسم الطالبية / الجيزه

ويمثلها في التوقيع عن هذا العقد السيد /وليد عبد الفتاح عبدالمطلب سليم رئيس مجلس الإدارة

بصفته ويشار إليه فيما بعد طرف ثاني

تمهيـــــــــــد

أعلن الطرف الأول المناقصة المحدودة رقم ١ / ١٤٦٧٢ جلسة ٠٣ - ١٢ - ٢٠٢٣ عن عملية إنشاء عدد (٢) عمارة نموذج (A) بشاير الخير (بدروم + أرضى + ١١ دور) بمشروع تطوير ارض مركز تدريب السانقين رقم ٦ وذلك طبقا لكراسة الشروط والمواصفات والمقايسة والشروط الخاصة والعامة بها والشروط لوزارة الإسكان وأوصت لجنة البت بقبول العطاء المقدم من الطرف الثاني وأعتمد محضر لجنة البت المالى من سلطة الإعتماد بتاريخ ١٤ - ١٢ - ٢٠٢٣

ويعد هذا التمهيد جزء لايتجزأ من العقد .

وقد تحرر هذا العقد بالشروط الأتيه :

البنـــــــــــد الأول

يلتزم الطرف الثانى بتنفيذ إنشاء عدد (٢) عمارة نموذج (A) بشاير الخير (بدروم + أرضى + ١١ دور) بمشروع تطوير ارض مركز تدريب السانقين رقم ٦

وفقا للإشتراطات العامة والمواصفات والرسومات الهندسية ومقايسة الأعمال ومحضر المناقصة المعتمد من لجنة البت الفنى المؤرخة ٠٤ - ١٢ - ٢٠٢٣ والبت المالى المؤرخة ١٤ - ١٢ - ٢٠٢٣ وذلك نظير مبلغ إجمالى مقداره ١٣٥٨٤١٩٨٠ (فقط مائة وخمسة وثلاثون مليون وثمانيمائة وواحد واربعون ألف وتسعة مائة وثمانون جنية لا غير) وذلك بعد خصم نسبة ٠ % والأسعار شاملة الضريبة على القيمة المضافة

طبقا للقوانين السارية أثناء مدة تنفيذ العقد والأثمان التى تدفع للطرف الثانى على أساس الكميات التى تنفذ فعلا سواء أكانت تلك الكميات أقل من الوارد بالمقايسة والرسومات وسواء نشأت الزيادة أو العجزعن الخطأ فى المقايسة الإبتدائية أو عن تغييرات أدخلت فى العمل طبقا لأحكام العقد وبمراعاة ألا يؤثر ذلك على أولوية الطرف الثانى فى ترتيب عطائه .

البنـــــــــــد الثانـــــى

مدة تنفيذ الأعمال هى :- ١٣ شهر من تاريخ إستلام الموقع خالى من الموانع .

البنـــــــــــد الثالـــــث

قام الطرف الثانى بسداد التأمين النهائى على الوجه الأتى :-

خطاب ضمان رقم بتاريخ على بنك

يمبلغ ساري حتى

الطـــرف الثاني

التوقيع (وليد عبد الفتاح عبدالمطلب)

وليد عبد الفتاح عبدالمطلب سليم

رئيس مجلس الإدارة

الطـــرف الأول

التوقيع ( )

لواء / هاني مصطفى كامل الإسكندراني

مدير إدارة المشروعات الكبرى

اعمار مصر للهندسة والتجارة والمقاولات EMG

تابع عقد مقاولة أعمال

١٣٠٩٦

البنـــــــــــــد الرابـــــــع

يلتزم الطرف الثانى بتنفيذ أحكام قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ كما يلتزم بتنفيذ كافة القوانين واللوائح المتصلة بالعقد .

البنـــــــــــــد الخـــــامس

يعتبر المقاول مسئولا عن التحرى عن صحة المقادير والأوزان وتعتبر كل فئه من الفئات المدرجة بجدول الفئات ملزمة للمقاول أثناء العقد وغير قابلة لإعادة النظر لأى سبب ولايكون للمقاول حق طلب مبالغ زيادة أو تعويضات مهما كانت خسارته وتكبده مصروفات

البنـــــــــــــد الســـــادس

يلتزم الطرف الثانى بتنفيذ تعليمات الأمن الصادرة فى شان العمليات موضوع العقد والتى يقوم بتنفيذها .

البنـــــــــــــد الســـــابع

يتحمل الطرف الثانى كافة الضرائب والرسوم المقررة عن هذا العقد وفقا للقوانيين والقرارات المعمول بها بالنسبة للدمغات المستحقه لكل من نقابة المهن الهندسية / التطبيقية / مصصمى الفنون التطبيقية

يلتزم الطرف الثانى بسدادها بمعرفته إلى النقابة المختصة على أن يتم موافاة الطرف الأول بما يفيد السداد متى توافرت بشأنها الشروط المقررة قانونا للخصم والسداد وحال عدم إستحقاق الدمغة فعلى الطرف الثانى أن يقدم شهادة معتمدة ومختومة من النقابة المختصة تفيد عدم خضوع مشمول العقد لدمغة النقابة المعنية

ويجوز قيام الطرف الأول بخصم دمغات النقابات المشار إليها من مستحقات الطرف الثانى بناء على طلب كتابى منه فى هذا الشأن يقر فيه بكامل إرادته الحرة المنفردة ودون أى إذعان من الطرف الأول بخضوع مشمول العقد محل التعاقد لدمغة النقابة وقبوله الخصم من مستحقاته وسدادها للنقابة المختصة بمعرفة الطرف الأول .

البنـــــــــــــد الثـــــامن

يلتزم الطرف الثانى بالتأمين ضد الحريق الذى قد ينشأ فى موقع العملية بإحدى شركات التأمين كما يقبل خصم النسبة التى تقررها جهة الإدارة من مستحقاته لحين تقديمه بوليصة التأمين الدالة على ذلك .

كما يلتزم بالتأمين على العمال القائمين بالعمل فى تنفيذ المشروع لدى الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية ضد إصابات العمل لصالح عماله كما يقبل خصم النسب المقررة من مستحقاته لحين تقديمه بمايفيد قيامه بالتأمين لدى الهيئة المذكورة .

كما يلتزم أيضا بإتخاذ كل مايكفل منع الإصابات أو حوادث الوفاة للعمال أو أى شخص أخر أو الإضرار بممتلكات الحكومه أو الأفراد وتعتبر مسئوليته فى هذه الحالات مسئوليه مباشرة دون تدخل للجهة الإدارية .

كما يلتزم بتسوية مستحقات العمالة الغير منتظمة التي يتم إستخدامها بالعملية محل التعاقد مع مديرية القوى العاملة للمحافظة الواقع في نطاقها المشروع بالمستخلص الختامي وفى حالة عدم تشغيل عمالة غير منتظمة و إستخدام الشركة للعمالة المنتظمة المعينة بالشركة تقدم الشركة شهادة بعدم إستخدام عمالة غير منتظمة بالعملية محل التعاقد كما يلتزم بتقديم صور شهادات امان المصريين عن العمالة الغير منتظمة التى يتم استخدامها.

وفى حالة إخلاله بتلك الإلتزامات يكون لجهة الإدارة الحق فى تنفيذها على نفقته .

البنـــــــــــــد التـــــاسع

يلتزم الطرف الأول بسداد مستحقات الطرف الثانى من واقع مستخلصات الأعمال المقدمة وفقا لسير العمل على ضوء ماتم تنفيذه فعلا ، ولن يتم صرف فروق أسعار ولا بقرارات سياديه .

كما يلتزم الطرف الأول بصرف نسبة قدرها (٠)% من القيمة الإجمالية للعقد كدفعه مقدمه فور توقيع العقد وبعد قيام الطرف الثانى بتقديم خطاب ضمان مصرفى معتمد بذات القيمة والعمله وغير مقيد بأى شروط وسارى المفعول حتى تاريخ الإستحقاق الفعلى لتلك المبالغ.

الطـــرف الثانى

التوقيع (وليد عبد الفتاح عبد المطلب)

وليد عبد الفتاح عبدالمطلب سليم

رئيس مجلس الإدارة

الطـــرف الأول

التوقيع ( )

لواء / هانى مصطفى كامل الإسكندراني

مدير إدارة المشروعات الكبرى

البنـــــــــــــــد العـــــــاشر

يصرف للصرف الثانى وبحد أقصى ٧٥ % من قيمة المواد التى وردها المقاول لإستعمالها فى العمل الدائم والتى يحتاجها العمل فعلا بشرط أن تكون مطابقة للشروط وموافقا عليها على أن تكون مشونه بموقع العمل فى حالة جيدة بعد إجراء الجرد الفعلى اللازم وذلك من واقع فئات العقد .

أما باقى الأعمال والتشوينات فسيتم صرفها طبقا طبقا لأحكام القانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ .

البنـــــــــــــــد الحادى عشر

لايجوز للطرف الثانى النزول عن العقد أو عن المبالغ المستحقة له كلها أو بعضها ومع ذلك يجوز أن يتنازل عن تلك المبالغ لأحد البنوك ويكتفى فى هذه الحاله بتصديق البنك دون الإخلال بمسئولية الطرف الثانى عن تنفيذ العقد كما لايخل قبوله النزول عن المبلغ المستحق له بمايكون للجهة الإدارية قبله من حقوق .

البنـــــــــــــــد الثانى عشر

يتم فسخ العقد فى الحالات الاتية

اذا تبين ان المتعاقد استعمل بنفسه او بواسطة غيره الغش او التلاعب فى تعامله مع الجهة الادارية المتعاقدة او فى حصوله على العقد.
اذا تبين وجود تواطؤ أو ممارسات إحتيال أو فساد أو احتكار & إذا افلس المتعاقد أو أعسر
كما يجوز فسخ التعاقد أو التنفيذ على حساب المتعاقد إذا أخل بأى شرط جوهرى من شروطه
فى جميع حالات الفسخ أو التنفيذ على حساب المتعاقد يكون التأمين النهائى من حق الجهة الادارية وكما يحق للجهة الادارية أن تخصم ما يستحقه من مقابل التأخير وقيمة كل خسارة تلحق بها من أى مبالغ مستحقة أو تستحق للمتعاقد لديها وفى حالة عدم كفايتها يتم خصمها من مستحقات المقاول لدى أى جهة إدارية أخرى ايا كان سبب الاستحقاق دون الحاجة الى إتخاذ أى أجراءات قضائية وذلك كله مع أحقية الجهة الادارية فى الرجوع على المقاول قضائيا بما لم تتمكن من استيفائه من حقوق بالطريق الادارى.

البنـــــــــــــــد الثالث عشر

يجوز للجهة الادارية إذا تاخر المتعاقد اثناء تنفيذ العقد عن الميعاد المحدد له بالجدول الزمنى أو مدة التنفيذ بالعقد أن يحصل مقابل للتأخير (١٠%) من قيمة العقد إذا لم تتجاوز مدة التأخير نسبة (١٠%) من المدة الكلية للعملية ويزيد مقابل التأخير الى نسبة (١٥%) إذا جاوزت مدة التأخير ذلك.

البنـــــــــــــــد الرابع عشر

يحق للجهة الادارية تعديل قيمة العقد بالزيادة أو النقص بما لا يجاوز (٢٥%) من كمية كل بند بذات الشروط والمواصفات والاسعار وأن تعدل مدة العقد الاصلى إذا تطلب الامر ذلك بالقدر الذى يتناسب مع حجم أو النقص .

الطـــرف الثانى

التوقيع (وليد عبد الفتاح عبدالمطلب)

وليد عبد الفتاح عبدالمطلب سليم

رئيس مجلس الإدارة

الطـــرف الاول

التوقيع ( )

لواء / هانى مصطفى كامل الإسكندرانى

مدير إدارة المشروعات الكبرى

تابع عقد مقاولة أعمال

١٣٠٩٦

البنـــــــــــــد الخامس عشر

تتقدم الشركة عند رسو العطاء عليها نموذج التحويل البنكى و التي تقر به تحويل مستحقاتها على حساب الشركة بالبنك الخاص بها و أن يكون الحساب المفتوح مطابق للسمة التجارية للشركة من واقع الموافقة الأمنية و أن يكون متضمنا رقم الحساب المطلوب تحويل المستحقات عليه و إسم البنك و الفرع ورقم السجل التجارى على أن يكون معتمد ومختوم من البنك و الشركة معا ومكود من الإدارة المركزية للحسابات ويعتبر كأحد مؤيدات الصرف

وفى حالة تنازل الشركة عن المشروع لصالح البنك تلتزم الشركة بتقديم نموذج التحويل البنكى من البنك المتنازل عنه للمشروع .

البنـــــــــــــد السادس عشر

يضمن الطرف الثانى الأعمال موضوع هذا العقد وحسن تنفيذها على الوجه الأكمل لمدة سنه من تاريخ التسليم المؤقت وذلك دون إخلال بمدة الضمان المنصوص عليه فى القانون المدنى ويعتبر مسئولا عن بقاء الأعمال سليمه أثناء مدة الضمان فإذا ظهر به أى خلل أو عيب يقوم بإصلاحه على نفقته فإذا قصر فى إجراء ذلك كان للطرف الأول أن يجريه على نفقته وتحت مسئوليته مع خصم كافة الضمانات والغرامات له .

البنـــــــــــــد السابع عشر

تختص محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة بنظر المنازعات الناشئه عن هذا العقد ومع ذلك يجوز للطرفين عند حدوث خلاف أثناء تنفيذ العقد الإتفاق على تسويته عن طريق التحكيم بموافقة السيد / وزير الدفاع مع التزام كل طرف بالإستمرار فى تنفيذ التزاماته الناشئه عن هذا العقد .

البنـــــــــــــد الثامن عشر

يقبل الطرفان أى تعديلات يرى مجلس الدوله إدخالها على العقد .

البنـــــــــــــد التاسع عشر

تحرر هذا العقد من ثلاث نسخ أصلية وتسلم الطرف الثانى نسخة للعمل بموجبها .

الطـــرف الثانى

التوقيع ( )

وليد عبد الفتاح عبدالمطلب سليم

رئيس مجلس الإدارة

الطـــرف الأول

التوقيع ( )

لواء / هاني مصطفى كامل الإسكندراني

مدير إدارة المشروعات الكبرى

تابع عقد مقاولة أعمال
ملحق

١٣٠٩٦

إنه في يوم السبت الموافق ٢٣ - ١٢ - ٢٠٢٣ قد تم الإتفاق بين كل من :-

١- وزارة الدفاع :(الهيئة الهندسية للقوات المسلحة - إدارة المشروعات الكبرى) ومقرها (منشية البكرى - القاهرة) ويمثلها في التوقيع على هذا العقد لواء / هاني مصطفى كامل الإسكندراني طرف أول

٢- شركة اعمار مصر للهندسه والتجاره والمقاولات
ومقرها ش فيصل - محطه التعاون / قسم الطالبية / الجيزه
ويمثلها فى التوقيع عن هذا العقد السيد / وليد عبد الفتاح عبدالمطلب سليم رئيس مجلس الإدارة

بصفته ويشار إليه فيما بعد طرف ثاني

تمهيـــــــــــد

أعلن الطرف الأول المناقصة المحدودة رقم ١ / ١٤٦٧٢ جلسة ٠٣ - ١٢ - ٢٠٢٣ عن عملية
إنشاء عدد (٢) غمارة نموذج (A) بشاير الخير (بدروم + أرضى + ١١ دور) بمشروع تطوير ارض مركز تدريب السائقين رقم ٦

وذلك طبقا لكراسة الشروط والمواصفات والمقايسة والشروط الخاصة والعامة بها والشروط لوزارة الإسكان وأوصت لجنة البت بقبول العطاء المقدم من الطرف الثانى وأعتمد محضر لجنة البت المالى من سلطة الإعتماد بتاريخ ١٤ - ١٢ - ٢٠٢٣
ويعد هذا التمهيد جزء لايتجزأ من العقد .
وقد تحرر هذا العقد بالشروط الأتيه :

البنـــــــــــد الأول

يلتزم الطرف الثانى بموافاة الإدارة بشيك بقيمة (واحد فى المائه) من قيمة المشروع برسم هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة لزوم قيمة إنتقالات طاقم الإشراف على التنفيذ خلال أسبوع من تاريخ إخطاره بقبول العطاء ولدين إستلام المشروع إبتدائيا بصرف النظر عن مراحل التنفيذ الجزئى للمشروع .

البنـــــــــــد الثاني

تحرر هذا العقد من ثلاث نسخ أصليه وتسلم الطرف الثانى نسخه للعمل بموجبها .

الطـــرف الأول
التوقيع ( )
لواء / هاني مصطفى كامل الإسكندراني
مدير إدارة المشروعات الكبرى

اعمار مصر للهندسة والتجارة والمقاولات
س.ت: ٥٣٥٤٦ ب.ص: ٦٥٨ - ٠٩٤ - ٥٢٢
EMG

الطـــرف الثاني
التوقيع (وليد عبد الفتاح عبد المطلب)
وليد عبد الفتاح عبدالمطلب سليم
رئيس مجلس الإدارة

تابع عقد مقاولة أعمال
ملحق (أ)

١٣٠٩٦

إنه فى يوم السبت الموافق ٢٣ - ١٢ - ٢٠٢٣ قد تم الإتفاق بين كل من :-

١- وزارة الدفاع :(الهيئة الهندسية للقوات المسلحة - إدارة المشروعات الكبرى) ومقرها (منشية البكرى - القاهرة) ويمثلها فى التوقيع على هذا العقد لواء / هاني مصطفى كامل الإسكندراني

طرف أول

٢- شركة اعمار مصر للهندسه والتجاره والمقاولات

ومقرها ش فيصل - محطه التعاون / قسم الطالبية / الجيزه

ويمثلها فى التوقيع عن هذا العقد السيد / وليد عبد الفتاح عبدالمطلب سليم رئيس مجلس الإدارة

بصفته ويشار إليه فيما بعد

طرف ثانى

تمهيـــــــــــد

أعلن الطرف الأول المناقصة المحدودة رقم ١ / ١٤٦٧٢ جلسة ٠٣ - ١٢ - ٢٠٢٣ عن عملية إنشاء عدد (٢) عمارة نموذج (A) بشاير الخير (بدروم + أرضى + ١١ دور) بمشروع تطوير ارض مركز تدريب السائقين رقم ٦

وذلك طبقا لكراسة الشروط والمواصفات والمقايسة والشروط الخاصة والعامة بها والشروط لوزارة الإسكان وأوصت لجنة البت بقبول العطاء المقدم من الطرف الثانى وأعتمد محضر لجنة البت المالى من سلطة الإعتماد بتاريخ ١٤ - ١٢ - ٢٠٢٣

ويعد هذا التمهيد جزء لايتجزأ من العقد .

وقد تحرر هذا العقد بالشروط الآتيه :

البنـــــــــــد الأول

عدم تدوين أى معلومات / بيانات تخص القوات المسلحة أو تعاقداتها على أجهزة الحاسب الآلى الشخصى (لاب توب) أو الأجهزة المحمولة (هواتف محموله / أى باد) وخاصة التى تتصل بشبكة المعلومات الدولية (الأنترنت) .

البنـــــــــــد الثانى

فى حالة مخالفة الشركة لتلك التعليمات يعتبر العقد المبرم بينها وبين (قيادات / هيئات / إدارات / أجهزة القوات المسلحة) لاغيا من تلقاء نفسه مع إلغاء قيد الشركات من سجل المقاولين لدى وزارة الدفاع ويعتبر توقيع (مالك الشركة / رئيس مجلس الإدارة / الشخص المفوض عن الشركة) على التعاقد بمثابة إقرار منه بعدم مسئولية وزارة الدفاع عن الآثار المترتبة عن الإلغاء .

البنـــــــــــد الثالث

تحرر هذا العقد من ثلاث نسخ أصلية وتسلم الطرف الثانى نسخه للعمل بموجبها .

الطـــرف الثانى

التوقيع (وليد عبد الفتاح عبد المطلب)

وليد عبد الفتاح عبدالمطلب سليم

رئيس مجلس الإدارة

الطـــرف الأول

التوقيع ( )

لواء / هاني مصطفى كامل الإسكندراني

مدير إدارة المشروعات الكبرى